

<제01장 행정소송의 일반론.제02절 행정소송의 유형>

[예상][1.02-2]공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

《【문제1.2】

<사례>

A시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음2) 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형(항고소송 vs 당사자소송)을 판례의 입장에 근거하여 구분하고, 그 이유를 기술하라.》

<문제1.2의 물음2> 공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

I. 문제의 제기

- 사안에서 공무원 乙은 자신에게 내려진 정직 처분이 무효임을 전제로 하여, 이미 발생하였으나 지급되지 않은 보수의 지급을 청구하는 소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <乙이 제기해야 하는 소송이 처분등의 취소나 무효확인을 구하는 항고소송인지, 아니면 공법상 법률관계에 관한 다툼을 다루는 당사자소송인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 공무원의 보수청구권의 법적 성질과 관련한 판례의 입장을 토대로 소송 유형을 구분하고 그 이유를 구체적으로 기술한다.

II. 보수 청구 소송의 유형 검토

1. 항고소송과 당사자소송의 구분

(1) 항고소송

- 행정청의 처분등 공법적 권력 행사의 취소나 무효확인을 구하는 소송이다. 행정청의 처분이 있어야만 비로소 구체적인 권리가 발생하는 경우라면, 해당 처분을 다루는 항고소송의 형태를 띠게 된다.

(2) 당사자소송

- 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다. 공법상 신분이나 계약, 또는 법령의 규정에 의하여 당연히 발생하는 권리라면 당사자소송의 대상이 된다.

2. 판례의 입장

(1) 보수청구권 발생 근거에 따른 구분

- 우리 “판례”는 공무원의 보수청구권이 법령의 규정에 의하여 직접 그 존부나 범위가 확정되는 경우에는 행정청의 별도 처분을 거칠 필요 없이 직접 당사자소송으로 그 지급을 구할 수 있다는 입장이다. 즉, 보수 지급 여부가 행정청의 재량이나 처분에 달린 것이 아니라 법령에 의해 일률적으로 정해져 있다면 이는 처분에 대한 다툼이 아닌 법률관계 자체에 대한 다툼으로 본다.

(2) 징계처분 무효와 보수청구권

- “판례”에 의하면 정직 처분과 같은 징계처분이 무효인 경우, 그 처분은 처음부터 효력이 없었던 것이 되므로 공무원의 신분 및 법령상 보수청구권은 중단 없이 유지된다. 따라서 무효인 처분을 원인으로 하여 이미 발생한 미지급 보수를 청구하는 것은 공법상 법률관계에 관한 다툼으로서 당사자소송의 영역에 속한다고 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 소송 유형의 결정 : 당사자소송

- 乙은 정직 처분의 무효를 전제로 보수 지급을 청구하고 있다. 공무원의 보수는 공무원보수규정 등 관련 법령에 의해 지급 조건과 범위가 확정되어 있다. 정직 처분이 당연무효라면 乙은 법령상 당연히 해당 기간의 보수청구권을 보유하게 되므로, 이는 행정청의 새로운 보수 지급 처분을 기다릴 필요 없이 국가나 지방자치단체를 상대로 한 당사자소송으로 제기해야 한다.

2. 항고소송이 부적절한 이유

- 乙이 정직 처분 자체의 효력을 없애고자 한다면 무효확인소송(항고소송)을 제기할 수 있으나, 본 사안의 직접적인 목적은 미지급된 보수의 지급이라는 구체적인 금전적 청구권의 행사이다. 보수 지급 행위는 행정청의 공권력 행사인 처분이 아니라 법령상 의무 이행인 공법상 법률관계의 이행에 해당하므로 항고소송인 취소소송이나 무효확인소송의 대상이 될 수 없다.

3. 소송의 구조 및 선결문제

- 乙은 보수 지급 의무가 있는 주체를 피고로 설정하여 당사자소송을 제기하여야 한다. 이 경우 수소법원은 해당 당사자소송의 선결문제로서 정직 처분의 무효 여부를 스스로 판단할 수 있으며, 무효라고 판단될 경우 피고에게 보수 지급을 명하는 판결을 내리게 된다.

IV. 결론

- 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송 유형은 당사자소송이다. “판례”는 법령상 당연히 발생하는 공무원의 보수청구권을 공법상 법률관계에 관한 권리로 판시하고 있다. 따라서 행정청의 별도 처분 없이도 당사자소송을 통해 직접 지급 청구가 가능하다. 이는 행정소송의 효율적인 분류와 국민의 실질적인 금전적 권리 구제를 도모하는 “판례”의 확립된 태도에 부합한다.